МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС
ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 04 дугаар сарын 23 Дугаар 1/16 Улаанбаатар хот

ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА,
ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН КОМАНДЛАГЧ,
ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА Ж.БОЛД ТАНАА

Иргэн Б.Сүндэрьяа 2021 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдөр "...Улсын Их Хурлын гишүүн Анандбазар нь миний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхэд халдсан, бэлгийн дарамт үзүүлсэн, заналхийлсэн" гэх мэдээллийг цахим орчинд түгээж, өмгөөлөгчийн хамт 2021 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдөр Цагдаагийн Ерөнхий газарт гомдол гаргаж, үүний дагуу гомдол гаргагч иргэнийг Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд заасныг үндэслэн төрийн хамгаалалтад авч ажиллаж байгаа тухай мэдээллийг Комисст ирүүлжээ.

Иргэн Б.Сүндэрьяа мэдээлэл хийсний мөрөөр Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Анандбазар нь өөрийн удирдаж байсан байгууллагад ажиллаж байсан, ажилладаг гэх эмэгтэйчүүдийг удаа дараа бэлгийн дарамтад оруулсан, бэлгийн хүчирхийлэл үйлдсэн гэх мэдээлэл нийгмийн сүлжээний хэрэгслүүдээр олон нийтэд түгэж байна.

Мөн "МеТоо Монгол" хөдөлгөөнөөс 2021 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдөр хүүхэд, охид, эмэгтэйчүүдийг хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, нийгмийн эерэг хандлагад уриалах, зөв соёл хандлагад төлөвшүүлэх, бэлгийн дарамт, хүчирхийлэлд өртсөн иргэдийн эрхийг хамгаалах, тэдний аюулгүй байдлыг хангах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэхэд хамтран ажиллах хүсэлтийг Хүний эрхийн Үндэсний Комисст ирүүлээд байна.

Хүний эрхийн Үндэсний Комисс нь Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.9 дэх заалт, Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэг, 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх хэсэгт заасны дагуу Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хууль, олон улсын гэрээнд заасан жендэрийн эрх тэгш байдлын тухай заалтын хэрэгжилтэд хөндлөнгийн хяналт тавих, эдгээр хууль тогтоомжийг зөрчсөнтэй холбоотой гомдлыг хүлээн авах, хянан шийдвэрлэх үйл ажиллагааг бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хэрэгжүүлж ажилладаг. Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос ажлын байрны бэлгийн дарамтын талаар 2018, 2020 онд гүйцэтгэсэн судалгаанд дурдсанаар таван эмэгтэй тутмын нэг нь ажлын байрны бэлгийн дарамтад өртдөг, бэлгийн дарамт үйлдэгчдийн 97,5 хувь нь эрэгтэй, үүнээс 69,2 хувь нь удирдах албан тушаалтан байна. Ажлын байрны бэлгийн дарамтад өртсөн эмэгтэйчүүдийн ердөө 10 хүртэлх хувь нь ажил олгогчид, байгууллагын ёс зүйн зөвлөл, цагдаагийн байгууллага, Хүний эрхийн Үндэсний Комисст ханджээ. Ажлын байрны бэлгийн дарамтад өртсөн эмэгтэйчүүд гомдол гаргахгүй байгаа шалтгаан нь эрхээ хамгаалуулж чаддаггүй, хохирогчийг хамгаалах, эрхийг нь сэргээх тогтолцоо үр дүнтэй ажилладаггүй, болсон үйл явдалд хохирогчийг буруутгах хамт олон, олон нийт, хууль сахиулах байгууллагын алба хаагчдын хандлагатай холбоотой байна.

Эдгээр нөхцөл байдал нь ажлын байрны бэлгийн дарамт, хүчирхийллийн гэмт хэргийг нуугдмал байдалд оруулж, хүчирхийлэл үйлдэгчийг өөгшүүлж, гэмт хэргийн хохирогчдын эрх ноцтой зөрчигдөхөд хүргэж байна. Гэмт үйлдлийн улмаас эрүүл мэнд,

152100006

эд хөрөнгө, сэтгэл санаагаараа хохирсон ийм гэмт хэргийн хохирогч зөрчигдсөн эрхээ сэргээлгэх явцад хууль сахиулах байгууллагын алба хаагчдын хайхрамжгүй байдал, хүнд суртал, гэмт үйлдлийг өөрөө нотлохыг шаарддаг байдлаас гэмт хэрэгтэн, түүний хамаарал бүхий этгээдүүдийн дарамтад орох, мэдүүлгээсээ буцах зэргээр давхар хохирч, гэмт хэргийг хэрэгсэхгүй болгох нөхцөл үүсдэг байна.

Иймээс ажлын байрны бэлгийн дарамт, хүчирхийлэлд өртсөн зөрчил, гэмт хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагаанд хүний эрхийн зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 дэх заалтыг үндэслэн дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Нэр бүхий иргэдийн халдашгүй чөлөөтэй байх эрхэд халдсан, бэлгийн дарамт үзүүлсэн, заналхийлсэн асуудлаар Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Анандбазартай холбогдох зөрчил, гэмт хэргийг мөрдөн шалгах ажиллагааг хуулийн дагуу явуулж, хэрэв буруутай нь тогтоогдвол хуулийн хариуцлага гарцаагүй ногдуулах, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцыг олон нийтэд ил тод мэдээллэх;
2. Бэлгийн хүчирхийлэл, ажлын байрны бэлгийн дарамтад өртсөн хохирогчийн нэр, хүйс, гадаад үзэмж, эрхэлж буй ажил, албан тушаал, гэр бүлийн мэдээлэл зэрэг хувийн нууцыг чандлан хамгаалж, нэр төрийг хүндэтгэж, хүнлэг харьцах;
3. Бэлгийн хүчирхийлэл, ажлын байрны бэлгийн дарамтад өртсөн хохирогчийн дийлэнх нь эмэгтэйчүүд байдаг нөхцөлийг харгалзан, ийм төрлийн хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулахдаа хохирогч болон тэдний гэр бүлийн гишүүдийн сэтгэл зүйн нөхцөл байдлыг бодолцож, хүний эрхийн мэдрэмжтэй ажиллах, хохирогчийн мөрдөгчөөр ижил хүйсийн алба хаагчийг томилон ажиллуулах зарчмыг баримтлах;
4. Энэ төрлийн зөрчил, гэмт хэргийн гэрч, хохирогчид холбогдох хэрэг мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулахдаа тэдний аюулгүй байдлыг нэн түрүүнд хангаж, Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хууль, “Гэрч, хохирогчийн мэдээллийн нууцлалыг хангах аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэглэх журам” зэрэг холбогдох бусад хууль, журмын зохицуулалтыг мөрдөж ажиллах;

Энэхүү зөвлөмжийн дагуу холбогдох арга хэмжээг авч, зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар мэдээллийг Хүний эрхийн Үндэсний Комисст даруй ирүүлнэ үү.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН